都安瑶族自治县“9·1”道路交通事故调查报告

2018年9月1日04时40分，在国道210线2838公里+450米路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立自治县“9·1”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

1.李**，男，46岁，1972年8月14日出生，系广西玉林市陆川县**********居民，机动车驾驶证证号: 4525271972******，档案编号:450900225363,准驾车型:A2E,初次领证日期:1995年5月22日。交通方式:驾驶桂KV****号牌重型半挂牵引车牵引桂KS****挂号牌重型仓栅式半挂车。联系方式: 139********。

2.卢**，男，43岁，1975年4月8日出生，系广西南宁市武鸣

区**********居民，机动车驾驶证证号：4501221975u********，档案编号：450101505089，准驾车型：B2，初次领证日期：2012年2月24日。交通方式：驾驶桂A****号牌重型仓栅式货车。家属联系方式：134********。

经调查，没有发现驾驶人有酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1.桂KV****号牌重型半挂牵引车，车辆所有人：陆川县远辰汽车运输有限公司，所有人住址：广西陆川县温泉镇创新街46号，品牌型号：乘龙牌LZ4253H7DB，车辆识别代号：LGGG4DY37HL419064，发动机号：K40L1H30190，检验有效期：2019年05月。

2.桂KS****挂号牌重型仓栅式半挂车，车辆所有人：陆川县远辰汽车运输有限公司，所有人住址：广西陆川县温泉镇创新街46号，品牌型号：聚运达牌LZY9400CCYE，车辆识别代号：LZ9961XC4H0LZY577，检验有效期：2019年05月。

3.桂A****号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：南宁市捷尔达汽车运输有限公司，所有人住址：南宁市西乡塘区滨河路1号火炬大厦18层1813号，品牌型号：乘龙牌LZ5200CSPCS，车辆识别代号：LGGX4C351AL516916，发动机号：J1BL1A00257，检验有效期：2019年4月。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安县国道210线2838km+450m处，道路呈南北走向双向二车道，北向道路通往都安县城，北往南车道国道210线2838km+380m处的道路西侧行车道上设置有“向左改道”及用8个反光锥桶围着面积S=1410cm×600cm的障碍（施工）路段，现场

道路东西两侧行车道路面宽度均为365cm。东西两侧路肩宽分别为160cm、155cm，现场道路为干燥水泥路面，视线良好，事故发生于夜间，该路段有路灯但未打开。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年9月1日04时40分左右，李**驾驶桂KV****号牌重型半挂牵引车牵引桂KS****挂号重型仓栅式半挂车从贵阳驶往玉林方向，行驶至都安县国道210线2838公里+450米路段时，车辆与对向行驶的卢**驾驶的桂A****号牌重型仓栅式货车发生碰撞，造成卢**死亡及两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年09月01日05时01分，都安瑶族自治县公安局交警大队事故值班民警接到都安瑶族自治县公安局指挥中心指令：当事人李**来电报称：“其驾驶桂AV2017号牌拖头车与一辆桂A****号牌后四轮大货车相撞，1人受伤，请交警立即派人前往处理”。接到报案后，事故处理中队值班民警谭芬、张英学、黄敏华立即赶赴事故现场进行现场勘查和调查访问工作。

经初查，事故造成卢**当场死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成卢**当场死亡，直接经济损失20000元。

死亡人员情况：卢**，男，43岁，1975年4月8日出生，系广西南宁市武鸣区**********居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

李**驾驶机件不符合技术标准的车辆行驶过施工路段时，由于未在确保安全、畅通的原则下通行，其过错行为是事故发生的一方面原因；卢**驾驶机件不符合技术标准的车辆上道路行驶，其过错行为是引发事故的另一方面原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

李**驾驶机件不符合技术标准的车辆未在确保安全、畅通的原则下通行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条“ 车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”和第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其过错行为对事故发生的作用较大，卢**驾驶机件不符合技术标准的车辆上道路行驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，其过错行为对事故发生的作用较小。根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一

款第(二)项之规定，李**应承担事故的主要责任，卢**应承担事故的次要责任。

因李**涉嫌交通肇事罪，建议依法追究其刑事责任并吊销其机动车驾驶证。卢**因在事故中死亡，无法追究其责任。

六、事故防范措施及建议

(一)加强交通安全知识的宣传，增强人民群众交通安全法律知识。

(二)加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶人的管理，特别是提高驾驶人素质。

(三)加强路面交通管控，从严查处各种交通违法行为，消除各种交通事故隐患。

都安瑶族自治县“9·1”道路交通事故调查小组

2018年10月18日